

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6810/2539

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
นาย หล้า โมกกงจักร์หรือโมกกรงจักร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 58

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา58วรรคหนึ่งซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่10)พ.ศ.2532มาตรา4เมื่อจำเลยแถลงรับตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นว่าจำเลยเคยต้องโทษตามคดีอาญาอีกคดีหนึ่งของศาลชั้นต้นจริงและคดีดังกล่าวศาลอุทธรณ์พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลยฐานมีเหตุอื่นอันเป็นยาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจำคุก6เดือนโดยให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56และในระหว่างที่ยังไม่ครบ2ปีจำเลยได้มากระทำความผิดคดีนี้เช่นนี้แม้โจทก์จะมีได้บรรยายฟ้องและขอให้บวกโทษในคดีดังกล่าวเข้ากับโทษคดีนี้แต่เป็นกรณีที่ความปรากฏแก่ศาลเองจากรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติทั้งจำเลยก็ยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วข้างต้นศาลจึงต้องนำโทษที่รอไว้ในคดีอาญาเรื่องนั้นของศาลชั้นต้นมาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2538 เวลากลางวันจำเลยมีเฮโรอีน อันเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงในประเภท 1 บรรจุหลอดดูดเครื่องดื่ม 1 หลอด น้ำหนัก 0.02 กรัม ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 67

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 67 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีประกอบรายงานการสืบเสาะและพินิจจำเลยแล้วไม่สมควรรอกการลงโทษให้ และให้บวกลดโทษจำคุก 6 เดือน ที่ศาลชั้นต้นรอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2121/2537 เข้ากับโทษคดีนี้ รวมจำคุก 12 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่นำโทษที่รอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2121/2537 ของศาลชั้นต้นมาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2532 มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า เมื่อความปรากฏแก่ศาลเองภายในเวลาที่ศาลกำหนดให้รอกการลงโทษไว้ตามมาตรา 56 ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาได้กระทำความผิดอันมิใช่ความ

ผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษและศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุก
สำหรับความผิดนั้น ให้ศาลที่พิพากษาคดีหลังบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อน
เข้ากับโทษในคดีหลัง เมื่อจำเลยแถลงรับตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 17
ตุลาคม 2538 ของศาลชั้นต้นว่าจำเลยเคยต้องโทษตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่
2121/2537 ของศาลชั้นต้นจริง ในคดีดังกล่าวศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาถึงที่สุด
ให้ลงโทษจำเลยฐานมีเหรีอื่นอันเป็นยาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองโดยมิได้รับ
อนุญาตจำคุก 6 เดือน โดยให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปีตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 56 และในระหว่างที่ยังไม่ครบ 2 ปีจำเลยได้มากระทำความผิดคดีนี้
เช่นนี้แม้โจทก์จะมีได้บรรยายฟ้องและขอให้บวกโทษในคดีดังกล่าวเข้ากับโทษคดีนี้
แต่เป็นกรณีที่ความปรากฏแก่ศาลเองจากรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงาน
คุมประพฤติ ทั้งจำเลยก็ยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วข้างต้น ศาลจึงต้องนำโทษที่
รอไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2121/2537 ของศาลชั้นต้นมาบวกเข้ากับโทษใน
คดีนี้ตามมาตรา 58

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยให้นำโทษที่รอ
การลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2121/2537 ของศาลชั้นต้นมาบวกเข้ากับ
โทษในคดีนี้

(สุประดิษฐ์ หุดะสิงห์-สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ